

1500038-82.2022.8.26.0610

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SAMUEL BORTOLINI DOS SANTOS

Comarca: Morro Agudo

Foro: Foro de Morro Agudo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Autora : A
Justiça Pública

Réu(s) : ANDRESON FERREIRA OLIVEIRA

Data e hora da audiência: 01/06/2022, às 16:10h

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Ao 1º de junho de 2022, na sala de audiência virtual da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Morro Agudo

Vara Única

Rua Basílio Otávio, 313 - José Benedetti

CEP: 14640-000 - Morro Agudo - SP

Telefone: (16) 3851-1880 - E-mail: morroagudo@tjsp.jus.br

Processo Digital nº:1500038-82.2022.8.26.0610 Classe - Assunto: Ação Penal -
Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Autora : A Justiça
Pública

Réu(s) : ANDRESON FERREIRA OLIVEIRA

Data e hora da audiência: 01/06/2022, às 16:10h

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Ao 1º de junho de 2022, na sala de audiência virtual da COMARCA DE MORRO AGUDO, Estado de São Paulo, à hora designada, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor SAMUEL BERTOLINO DOS SANTOS, Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca, comigo escrevente abaixo nomeado(a) e assinado(a), foi aberta a presente audiência, no processo entre as partes acima mencionadas, realizada por meio de videoconferência, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020 do TJSP e do Provimento CSM nº 2651/2022 (art. 8º). O ato será realizado utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes, sob a concordância de todas as partes e envolvidos. Aberta a audiência, com as formalidades legais, no lobby da sala virtual observou-se exitosa a conexão do representante do Ministério Público, Doutor IVAN CINTRA BORGES, do réu ANDRESON FERREIRA OLIVEIRA, e de seu(sua) Advogado(a), Doutor(a) MARAYSA URIAS FERREIRA (OAB/SP 381.226). Antes de iniciar o ato, o(a) Advogado(a) comunicou-se com o réu em sala exclusiva. Após, foi inquirida uma testemunha de acusação: RONALDO ANTONIO SILVA RODRIGUES, qualificada em videoconferência. Em seguida, o MM. Juiz interrogou o réu ANDRESON FERREIRA OLIVEIRA, qualificado em videoconferência. Após, tendo as partes nada requerido na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal e, não havendo mais provas a serem produzidas, deu o MM. Juiz de Direito por encerrada a instrução, determinando que se desse a palavra às partes para suas alegações finais. A seguir, foi concedida vista às partes para debates orais, sendo iniciado pelo(a)

representante do Ministério Público, e, na sequência, dada a palavra à Defesa. Pelo MM. Juiz de Direito, a seguir, foi proferida a seguinte SENTENÇA: "VISTOS. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou ANDRESON FERREIRA OLIVEIRA como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, acusando-o de, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, trazer consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, quais sejam, 04 (quatro) porções de Erythroxylum coca, substância vulgarmente conhecida como "cocaína", e guardava, com a mesma finalidade 05 (cinco) porções de Erythroxylum coca, usualmente conhecida como "cocaína", com peso total estimado em 9,71g (nove gramas e setenta e um miligramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narra a denúncia, em síntese, que imóveis abandonados vinham sendo local para a prática de comércio de substâncias ilícitas, sendo que o acusado seria um dos responsáveis por realizá-la. Após receberem informações, os policiais militares dirigiram-se até o imóvel apontado. Chegando no local, deparam-se com facho de luz ao fundo do terreno, momento em que abordaram o acusado que estava agachado revirando um buraco existente na parede. Durante a diligência foram localizadas quatro porções de "cocaína", as quais encontravam individualmente acondicionadas, e ainda estava na posse da quantia de R\$ 96,00 (noventa e seis reais), em espécie, fracionada em diversas notas. Ademais, próximo a residência em que ANDRESON foi encontrado, junto à parede do imóvel, foram encontradas cinco porções da mesma substância, com características idênticas aquelas que estavam em poder do réu. A quantidade, natureza, modo de acondicionamento da droga apreendida em posse do denunciado, o dinheiro encontrado, bem como a notícia-crime a respeito da venda ilícita, evidenciam que as substâncias pertenciam ao acusado, porém destinadas ao consumo de terceiros. A denúncia foi recebida (fl. 104), o acusado foi citado (fl. 121) e apresentou resposta à acusação (fls. 122/125), designando-se, na sequência, audiência de instrução, debates e julgamento (fl. 134, 175), oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas de acusação, interrogando-se o acusado ao final. Inexistindo diligências complementares, as partes apresentaram as suas alegações finais. É o relatório. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, pelo boletim de ocorrência de fls. 10/12, 84, pelo auto de exibição e apreensão de fl. 14/15, pelo laudo pericial de fls. 39/41, 150/152, 153/169, 170/171, bem como pela prova oral colhida. O policial militar Ronaldo Antônio Silva Rodrigues disse que estava de serviço com mais dois policiais em patrulhamento com vistas a coibir o tráfico de drogas no local, onde existem algumas abandonadas, utilizadas para esconder entorpecentes. Fizeram a abordagem de uma pessoa, com quem encontraram droga, realizando sua prisão. Ingressaram em uma dessas residências abandonadas, onde verificaram haver um facho de luz, vindo a encontrar o acusado agachado no interior do imóvel. Com ele encontraram drogas e determinada quantia em dinheiro. No local em que ele estava agachado havia um buraco na parede, no interior do qual encontraram algumas porções de cocaína. Recorda-se de ter feito a apreensão do acusado, quando adolescente, por tráfico de drogas. O policial militar Fábio Silveira Ludovino Silva prestou depoimento semelhante ao do outro policial militar. O acusado foi interrogado e disse que, no dia dos fatos, chegou do trabalho com dinheiro que havia recebido, tendo, com parte desse dinheiro, efetuado a compra de entorpecentes e entrou no imóvel abandonado para fazer uso das drogas em questão. Eles encontraram, também, alguns eppendorfs dentro do muro, que o acusado afirmou não serem seus. Os policiais foram até sua residência e encontraram determinada quantia em dinheiro relativa ao seu pagamento. Diante desses elementos, reputo que a ação deva ser julgada procedente. Com efeito, o acusado foi encontrado em poder de diversas porções de cocaína, parte delas escondida em um buraco na parede de um imóvel, em local conhecido na cidade como utilizado, por traficantes, para guardar drogas a serem comercializadas. Presente esse quadro probatório, não é crível a versão do acusado no sentido de que ele havia ingressado no local para fazer uso de cocaína, dado que é de conhecimento geral que não é permitida a utilização de drogas no locais destinados ao seu armazenamento. Diante da prova acima examinada, impossível à absolvição por insuficiência de provas, ou a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06. Nestes termos, havendo prova da materialidade e da autoria

delitiva, passo a dosar as penas. Na primeira fase, atento aos ditames dos artigos 42 da Lei 11.343/2006, deve a pena base ser fixada acima do mínimo legal, tendo em vista tratar-se de substância conhecida como "cocaína", de maior potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado pelo ordenamento. Observo, ainda, que o acusado é tecnicamente primário, não ostentando antecedentes criminais. Não há elementos nos autos para apurar a personalidade e conduta social do acusado. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo penal. Nestes termos, fixo a pena base do acusado em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Na segunda fase, aplico a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), na fração de um 1/6, motivo pelo qual fixo a pena provisória do acusado no mínimo legal. Na terceira fase aplico a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), tendo em vista a primariedade do acusado. Fixo, assim, a pena definitiva do acusado em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. Fixo o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista a presença de uma circunstância judicial desfavorável ao acusado, a saber, a natureza do entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Tendo em vista que o acusado encontra-se detido desde fevereiro, aplico o disposto no art. 387, § 2º do CPP e o progrido ao regime aberto. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Não havendo elementos para aferir a capacidade econômica do acusado, fixo o valor unitário dos dias-multa em 1/30 do salário mínimo nacional vigente à data dos fatos. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a acusação para condenar ANDRESON FERREIRA OLIVEIRA como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, progredindo-o ao regime aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo nacional vigente à data dos fatos. Expeça-se alvará de soltura. Havendo prova de que o dinheiro apreendido em poder do acusado era proveniente do tráfico de entorpecentes, decreto sua perda, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/2006, em favor da União. Com o trânsito em julgado desta sentença: a) oficie-se ao IIRGD; b) oficie-se ao TRE/SP; c) intime-se o acusado para o pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias. Publicada em audiência, saem as partes intimadas". Pelo(a) acusado(a) e seu(sua) Defensor(a), após, deliberarem entres eles, foi dito que renunciavam ao direito de recorrer da r. sentença; o(a) representante do Ministério Público também manifestou-se que não tem interesse em recorrer da presente sentença. Pelo MM. Juiz de Direito, a seguir, foi deliberado: "À vista do trânsito em julgado da sentença para as partes, cumpra-se o tópico final da sentença acima prolatada". Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por meio da plataforma Microsoft Teams e, de acordo com o Comunicado Conjunto 1350/2020, o arquivo multimídia será importado ao sistema informatizado SAJ-PG5 e ficará vinculado à certidão de cartório que segue em frente. Considerando tratar-se de processo eletrônico, nos termos do artigo 1269 e parágrafos, das NSCGJ, e da Resolução nº 185, artigo

25, parágrafo único, do CNJ, este termo foi assinado eletronicamente pelo MM. Juiz e inserido no sistema eletrônico, sendo desnecessária a assinatura das partes e seus procuradores. NADA MAIS. Eu (Marli Antonio), Escrevente, que digitei e subscrevo.

JUIZ DE DIREITO:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA